



PUTUSAN
NOMOR 1465 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DEMSY LENGKEY** ;
Tempat lahir : Tempok ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 10 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tempok Jaga II, Kecamatan
Tompaso, Kabupaten Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **STEVIE JEVTA LUMENTA** ;
Tempat lahir : Liba ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tempok Jaga II, Kecamatan
Tompaso, Kabupaten Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Hukum Tua ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I DEMSY LENGKEY dan Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA pada bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Desa Tempok Selatan Jaga 1, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah yang belum bersertifikat, yaitu terhadap sebidang tanah / kintal seluas sekitar 665,5 m2 di Desa Tempok Selatan Jg. I, Kecamatan Tempaso, Kabupaten Minahasa, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu terhadap saksi korban (kakak beradik) WISYE LENGKEY, HETY LENGKEY dan MEIGY LENGKEY, hal mana mereka (Terdakwa I dan Terdakwa II) yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, Terdakwa I DEMSY LENGKEY adalah warga Desa Tempok JG II Kecamatan Tempaso dan Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA adalah Hukum Tua Desa Tempok JG II Kecamatan Tempaso ;

Bahwa ia Terdakwa DEMSY LENGKEY adalah keluarga dengan para saksi korban MEIGY LENGKEY , HETY LENGKEY dan WISYE LENGKEY (kakak beradik) yang semuanya tinggal di Desa Tempok Kecamatan Tempaso Kabupaten Minahasa yang semuanya berhak atas tanah / kintal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 04 PK/PDT/2010. Lalu pada tahun 2001 orang tua Terdakwa dan saksi korban meninggal, kemudian yang menempati tanah / kintal tersebut adalah kakak beradik yang kesemuanya anak dari Yuliana Langi (ALM) ;

Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2011 Terdakwa I DEMSY LENGKEY menjual sebidang tanah / kintal di Desa Tempok Selatan Jg. I Kecamatan Tempaso Kabupaten Minahasa seluas sekitar 665,5 m2 kepada saksi FERRY TEWU seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tercantum dalam kuitansi pembayaran (terlampir dalam berkas perkara) dan ditempati pada bulan Desember tahun 2012. Bahwa terjadinya jual beli tanah / kintal tersebut berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor 203/SKP/ 2009/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2011 atas nama Terdakwa I DEMSY LENGKEY yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA, selaku Hukum Tua Desa Tempok, dengan Nomor Register Desa Nomor 5 Folio Nomor 1 dengan luas sekitar 665,5 m2, dan Berita Acara Pengukuran Tanah, mengatasnamakan Terdakwa I DEMSY LENGKEY, yang dihibahkan oleh Yuliana Langi (ALM) ;

Bahwa kenyataannya, sesuai Akte Hibah ada tanggal 30 November tahun 1992 dan Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 PK/PDT 2010, bahwa keberadaan tanah yang terletak di Desa Tempok Jaga I Kecamatan Tempaso adalah milik Yuliana Langi (ALM) selaku orang

Hal. 2 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari saksi korban dan Terdakwa I, dan bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa I ;

Bahwa Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA selaku Hukum Tua Desa Tempok kemudian menerbitkan Surat SKP/203/2009/ XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 atas nama Terdakwa I DEMSY LENGKEY, yang dalam penerbitan surat tersebut, Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA sebelumnya tidak mencari tahu ataupun menanyakan kepada saksi korban dan kakak beradik lainnya akan siapa pemilik dari tanah kintal tersebut (sejarah kepemilikan tanah tersebut) ;

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa I DEMSY LENGKEY dan Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA, saksi korban MEYDI ANGNES LENGKEY bersama kakak beradik yang semuanya anak dari Yuliana Langi (ALM) merasa kebaratan dan dirugikan atas penjualan kintal dan terhadap penerbitan Surat SKP (Surat Keterangan Kepemilikan) yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa II tersebut ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 jo Pasal 56 Angka-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEMSY LENGKEY dan Terdakwa II STEVIE J. LUMENTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 385 Angka 1 jo Pasal 56 Ke-1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana untuk Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 180/PID.B/2013/PN.Tdo tanggal 02 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa DEMSY LENGKEY dan Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :
 - Salinan Putusan Mahkamah Agung Perdata Nomor 04 PK/PDT/2010 tanggal 16 Februari 2011 ;
 - Akta Hibah Nomor 32/TSO/XII/1992 tanggal 30 November 1992 ;
 - Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tempok STEVIE JEVTA LUMENTA;
 - Surat Keterangan Pemilikan (SKP) tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tempok STEVIE JEVTA LUMENTA;Kesemuanya dikembalikan kepada saksi MEYGI AGNES LENGKEY, dan ;
 - Buku Register Tanah Desa Tempok Kecamatan Tompaso dari tanggal 01 Januari 1972 sampai dengan tahun 2013, dikembalikan kepada STEVIE JEVTA LUMENTA (Terdakwa II) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian terhadap putusan *a quo* dapat langsung dimintakan pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014

Hal. 4 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tondano yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan Majelis mengenai pemenuhan unsur-unsur Pasal 385 Ke-1 KUHPidana ;

Mengenai unsur menguntungkan diri sendiri :

Bahwa tindakan menjual tanah yang dilakukan Terdakwa I DEMSY LENGKEY tanpa persetujuan dari kakak-beradik merupakan tindakan menguntungkan dirinya sendiri, dimana terjadinya penjualan tersebut karena adanya Surat Kuasa SKP/203/2009/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang telah diterbitkan oleh Terdakwa II STEVIE JEVTA LUMENTA selaku Hukum Tua Desa Tempok (tanpa mencari tahu ataupun menanyakan kepada saksi korban dan kakak-beradik lainnya akan siapa pemilik dari tanah kintal tersebut) ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, dengan telah terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan, unsur menjual, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, telah terpenuhi juga karena fakta di persidangan tanah tersebut telah dibeli saksi FERRY TEWU dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa I DEMSY LENGKEY ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar. Dalam perkara *a quo*, ada sengketa kepemilikan, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu pada peradilan perdata ;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa I serta Terdakwa II tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. 1465 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)